

0108699-47.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo da 15ª Vara Criminal do Foro Central, com trânsito em julgado para a Defesa aos 29/04/2011. Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa definitiva. O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0108699-47.2014.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0108699-47.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 10429/2014 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi, 1116/14 - 89º Distrito Policial - Portal Morumbi

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA VERISSIMO

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), porque, segundo a denúncia (fls. 01/02), no dia 04 de dezembro de 2014, por volta das 08h20min, na Rua Pasquale Galuoi, nº 10, bairro Morumbi, nesta capital de São Paulo, portava o revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração suprimida, de uso permitido, municiada com 12 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narra a inicial que, segundo o apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina e notaram que o denunciado portou-se de maneira suspeita ao se deparar

com a viatura. Por isso, optaram pela abordagem. Em revista pessoal, os policiais lograram encontrar, em sua cintura, a arma de fogo descrita.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 22 de janeiro de 2015 (fls. 57).

O Réu foi citado (fl. 75) e a Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 79/82).

O recebimento da denúncia foi ratificado aos 09 de junho de 2015 (fls. 96).

Foi decretada a revelia do Réu (fl. 133), posteriormente levantada, por decisão datada de 16 de outubro de 2015 (fl. 160).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as duas testemunhas policiais militares.

Novamente decretada a revelia do Réu aos 28 de abril de 2017 (fl. 236), que também fora levantada aos 07 de dezembro de 2018 (fl. 262).

Nesta data, pela terceira vez, foi decretada a revelia do Réu, não localizado para intimação pessoal nos endereços situados em Parnamirim. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O Ministério Público reiterou seus memoriais apresentados as fls. 129/131, requerendo, em síntese, a condenação do Réu, nos termos da denúncia. No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase de fixação, deve ser reconhecida a circunstância da arma de fogo encontrar-se municiada, revelando maior periculosidade, haja vista a possibilidade de pronto uso. Na segunda fase, observou que o réu é reincidente, conforme certidão de fls. 97, não fazendo jus a nenhum benefício legal. Portanto postulou o Ministério Público, a condenação do réu pelo delito do art. 16 parágrafo único, inciso IV da Lei nº10.826/03, em regime mais gravoso, face à reincidência comprovada.

A Defensoria Pública, por sua vez, também reiterou seus memoriais apresentados as fls. 253/257, requerendo, em suma, a absolvição do acusado, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu, em síntese, a fixação de regime prisional intermediário, tendo em vista a pena cominada, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o disposto na Súmula 269 do STJ. Requereu, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 31/32), Laudo Pericial (fls. 107/110), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria do crime também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Em audiência realizada em 6 de agosto de 2015 (fls. 121/128), foi ouvida a testemunha policial militar Emerson Campos Magno, que relatou que estavam em patrulhamento na região fazendo uma operação conjunta de todos os Batalhões de Choque, chamada "Operação Saturação". Afirmou que estavam patrulhando no local dos fatos, na Rua Guadalupe, quando se depararam com um indivíduo suspeito na via, que ficou nervoso, no meio da rua, assim que ele percebeu a presença da viatura, o que ensejou a abordagem. Na abordagem, o parceiro da testemunha logrou êxito em encontrar uma arma na cintura do indivíduo, sendo a pistola descrita nos autos. Indagada, a testemunha confirmou que a arma estava com numeração suprimida e carregada, sendo que o indivíduo não teria falado nada para justificar a posse da arma. Por fim, a testemunha esclareceu que não o conhecia e que, em pesquisa, obtiveram a informação de que ele teria passagem criminal anterior por outros artigos.

Ainda em audiência realizada em 6 de agosto de 2015 (fls. 121/128), foi ouvida a testemunha policial militar George Helton da Silva, que relatou que, no dia, estavam em patrulhamento em uma operação feita no entorno da comunidade de

Paraisópolis e, dentro da comunidade, presenciaram o citado indivíduo, que foi abordado em atitude suspeita. A testemunha relatou que procederam à busca pessoal e encontraram com ele, na cintura, a arma mencionada no processo. A testemunha esclareceu ainda que quem fez a busca pessoal foi o Cabo Emerson. Indagada, a testemunha afirmou que a arma estava carregada com 12 munições e com numeração suprimida. Por fim, a testemunha esclareceu que não conhecia o indivíduo e que este não deu qualquer justificativa para estar com a arma.

Ao ser interrogado na fase policial, o Réu negou a prática delitiva (fl. 11).

No entanto, diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7)

Dessa forma, não é lícito presumir que os policiais militares queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, incabível a desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 14 da

Lei nº 10.826/2003, pois, este artigo tipifica o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo que qualquer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado encontra tipificação correta no artigo 16, § único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003.

Frise-se que se infere do Laudo Pericial nº 594.911/2014 (fls. 107/110) que se trata de uma pistola semiautomática, da marca Taurus (Forjas Taurus SA), de número de série "suprimido".

O mencionado Laudo Pericial de exame da arma de fogo apreendida na posse do acusado ainda traz a seguinte informação:

"No estado em que se encontrava, podia ter sido utilizada na realização de disparos?

Sim, conforme ensaios experimentais aqui realizados".

Entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo (pistola de calibre .380), com número de série suprimido, acompanhada de onze cartuchos íntegros, também de calibre .380 bem como a autoria, é necessária a condenação do réu como incurso no artigo 16, § único, inciso IV da Lei nº 10.826/2003.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação de pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador, consoante certidão as fls.

419/420. O dolo não ultrapassa o normal desvalor da conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legalmente previsto, partindo de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na segunda fase de aplicação da pena, aumento a pena em um sexto em razão da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 419/420), culminando com a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Com efeito, conforme se extrai de mencionada certidão, o Réu ostenta condenação anterior por crime de tráfico de drogas, em processo da 15ª Vara Criminal do Foro Central, com trânsito em julgado para a Defesa aos 29/04/2011.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno a pena de 3

anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto e em observância ao disposto na súmula 269 do STJ que assim dispõe: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, sendo que, em face da condenação anterior (crime de tráfico de drogas), a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado CARLOS HENRIQUE DA SILVA VERISSIMO, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 16, § único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (antes da redação dada pela Lei nº 13.964/2019), impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a esse processo em liberdade, deve ser facultado eventual recurso em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados".

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA